

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7364 - 7365/2538	พนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย วิรัตน์ ตั้งอดุลย์รัตน์	โจทก์
	สิบโท มานะ บุญกลาง กับพวก ฯลฯ	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 25, มาตรา 30, มาตรา 193

ศาลชั้นต้นรวมพิจารณาพิพากษาคดีทั้งสองสำนวนเข้าด้วยกันแต่ในสำนวนหลังของศาลชั้นต้นผู้เสียหายมิได้ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องแล้วโจทก์และจำเลยที่8(โจทก์และจำเลยในสำนวนหลัง)มิได้ยื่นอุทธรณ์ผู้เสียหายจึงไม่มีสิทธิที่จะยื่นอุทธรณ์การที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นโจทก์ร่วมในสำนวนแรกยื่นอุทธรณ์ทั้งสองสำนวนอุทธรณ์เกี่ยวกับสำนวนคดีหลังจึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบศาลอุทธรณ์ภาค1ไม่มีอำนาจที่จะพิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าวได้คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค1เกี่ยวกับจำเลยที่8จึงไม่ชอบและไม่จำต้องวินิจฉัยฎีกาของจำเลยที่8ต่อไป

คดี ทั้ง สอง สำนวน นี้ ศาลชั้นต้น รวม พิจารณา พิพากษา เข้า ด้วยกันโดยเรียก จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 7 ใน สำนวน แรก ว่า จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 7 และ เรียก จำเลย ใน สำนวน หลัง ว่า จำเลย ที่ 8

โจทก์ ทั้ง สอง สำนวน ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ทั้ง แปร ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 83, 264, 265, 266, 268, 341, 91 ให้จำเลย ทั้ง แปร คืบ
หรือ ใช้ เงิน 1,297,400 บาท แก่ ผู้เสียหาย และริบของกลาง

จำเลย ทั้ง แปร ให้การ ปฏิเสธ

ระหว่าง พิจารณา นาย วิรัตน์ ผู้เสียหาย ยื่น คำร้องขอ เข้า ร่วม เป็น โจทก์
ใน สำนวน แรก ศาลชั้นต้น อนุญาต

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้องโจทก์ ทั้ง สอง สำนวน

โจทก์ร่วม อุทธรณ์ ทั้ง สอง สำนวน

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษาแก้ เป็น ว่า จำเลย ที่ 1 ที่ 4 ถึง ที่ 8 มี ความผิด
ฐาน ใช้ เอกสารราชการ ปลอม ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265, 268 วรรค
แรก , 83 ลงโทษ จำคุก คน ละ 2 ปี จำเลย ที่ 3 มี ความผิด ฐานเป็น ผู้สนับสนุน
ใน ความผิด ฐาน ใช้ เอกสารราชการ ปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
265, 268 วรรคแรก , 86 ลงโทษ จำคุก 1 ปี 4 เดือน นอกจาก ที่ แก้ ให้ เป็น ไป
ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

จำเลย ที่ 1 ที่ 3 ถึง ที่ 8 ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า ใน สำนวน คดีอาญา หมายเลขแดง ที่ 981/2536(สำนวน
หลัง) ของ ศาลชั้นต้น นาย วิรัตน์ ผู้เสียหาย ไม่ได้ ยื่น คำร้องขอ เข้าร่วม เป็น
โจทก์ เมื่อ ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง แล้วโจทก์ และ จำเลย ที่ 8 มิได้ ยื่น
อุทธรณ์ นาย วิรัตน์ ผู้เสียหาย ใน คดี ดังกล่าว จึง ไม่มี สิทธิ ที่ จะ ยื่น อุทธรณ์ การ
ที่นาย วิรัตน์ ซึ่ง เป็น โจทก์ร่วม ใน สำนวน คดีอาญา หมายเลขแดง ที่ 980/2536

(สำนวน แรก)ยื่น อุทธรณ์ ฉบับ ลง ใน วันที่ 11 ตุลาคม 2536 โดย อุทธรณ์ ทั้ง สองสำนวน นั้น อุทธรณ์ เกี่ยวกับ สำนวน คดีอาญา หมายเลขแดง ที่ 981/2536จึง เป็น อุทธรณ์ ที่ ไม่ชอบ ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 ไม่มี อำนาจ ที่ จะ พิจารณาพิพากษา ดังกล่าว ได้ คำพิพากษา ของ ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 เกี่ยวกับจำเลย ที่ 8 จึง ไม่ชอบ ศาลฎีกา เห็นสมควร แก้ไข เสีย ให้ ถูกต้องและ ไม่จำต้อง วินิจฉัย ฎีกา ของ จำเลย ที่ 8 ต่อไป

พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ยก คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 เฉพาะที่ เกี่ยวกับ จำเลย ที่ 8 ริมของกลาง นอกจาก ที่ แก้ ให้ เป็น ไป ตามคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ภาค 1

(บรรเทิง มุลพรม-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ